

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 560/2530

นางชไมพร ฤทธิ์บำรุง กับพวก

โจทก์

กรมชลประทาน กับพวก

จำเลย

กรมชลประทาน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินให้โจทก์ 45,509.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,71)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ